

ของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งคำบรรยายของผู้ฟ้องคดีมีลักษณะเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารว่าสามารถบำบัดรักษาหรือป้องกันโรคได้ โดยไม่มีข้อมูลวิชาการ ที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนหรือการวิจัยอันเป็นที่ยอมรับและมีการเผยแพร่แล้ว อันเป็นการหลอกลวงและจงใจให้ผู้ฟังหลงเชื่อและตัดสินใจซื้อไปรับประทาน ซึ่งมีลักษณะ ในเชิงพาณิชย์ มิใช่เป็นการให้ความรู้หรือข้อเท็จจริงทางวิชาการ การกระทำของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นความผิดตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอาหารฯ ทั้งยังเป็นการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหารเพื่อประโยชน์ในทางการค้าทางเครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับ อนุญาต อันเป็นความผิดตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และเมื่อผู้ฟ้องคดีเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ กรณีจึงเป็นการใช้วิชาชีพเภสัชกรเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและชักจูงผู้ฟังให้หลีกเลี่ยงการใช้ ยาแผนปัจจุบันหันมาใช้ยาหรืออาหารเสริมที่ผู้ฟ้องคดีแนะนำ การกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดี จึงถือว่าผิดข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๖ ข้อ ๙ และข้อ ๑๓ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไม่รักษา จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรมฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาจากพฤติการณ์ และข้อเท็จจริงที่ได้จากการสอบสวนแล้วมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดตามข้อกล่าวโทษจริง การกระทำความผิดเชื่อว่ามิได้มีลักษณะซ้ำซากหลายครั้งต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เกิดขึ้น ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดความเสียหายเกี่ยวข้องกับบุคคลจำนวนมาก จึงมีมติให้พักใช้ ใบอนุญาตผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องเหมาะสมตามข้อเท็จจริงและ พฤติการณ์แล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๑ ปี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๙/๒๕๕๕)

การที่กรรมการคนหนึ่งในคณะกรรมการเภสัชกรรมเป็นกรรมการของบริษัท ที่ยื่นหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของเภสัชกร กรรมการคนนั้น รวมถึงคู่สมรสย่อมไม่อาจพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้นได้ เนื่องจากเป็นกรณีที่มีสภาพ ร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง กรรมการผู้นั้นจึงต้องหยุด การพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ประธานกรรมการทราบ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อให้คณะกรรมการ มีมติว่ากรรมการผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ร้องเรียนนั้น



หรือไม่ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน แม้คู่กรณีจะมีได้ ร้องคัดค้านก็ตาม

สรุปข้อเท็จจริง

บริษัท ส. จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์ Cef-4 ได้มีหนังสือร้องเรียนต่อสภาเภสัชกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดี) เกี่ยวกับจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่ารายงานผลการวิจัยคุณสมบัติยาของผู้ฟ้องคดี ที่รับจ้างบริษัท ก. จำกัด ได้เผยแพร่ออกสู่กลุ่มแพทย์และเภสัชกร ก่อให้เกิดความเสียหาย ทางการค้าแก่บริษัทฯ และสร้างความสับสนแก่ผู้อ่าน เพื่อความเป็นธรรมและความชัดเจน ในการประกอบวิชาชีพ บริษัทฯ จึงร้องเรียนให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาการ ของผู้ฟ้องคดี คณะอนุกรรมการได้สอบสวนแล้วมีความเห็นเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายละ ๒ คน จึงมีมติ ให้เสนอความเห็นของทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีวินิจฉัยต่อไป ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ว่าผิดจรรยาบรรณ ๑๘ เสียง ไม่ออกเสียง ๓ เสียง และให้ลงโทษ พักใช้ใบอนุญาตเป็นระยะเวลา ๒ เดือน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเสนอผลการประพฤติผิดจรรยาบรรณ ของผู้ฟ้องคดีต่อสภานายกพิเศษพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งสภานายกพิเศษได้พิจารณาแล้ว มีหนังสือแจ้งความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาทบทวนมติใหม่ ผู้ถูกฟ้องคดี ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ มีมติยืนยันตามมติเดิม และได้เสนอสภานายกพิเศษ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้ง ซึ่งสภานายกพิเศษได้พิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี พิจารณาทบทวนเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไป ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ แล้วมีมติเห็นชอบยืนยันตามมติเดิม เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากสภานายกพิเศษแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ เดือน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ กรณี จรรยาบรรณของผู้ฟ้องคดี มติที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการยืนยันตามมติเดิมของคณะกรรมการ สภาเภสัชกรรมวาระที่ ๓ ส่งเรื่องให้สภานายกพิเศษพิจารณาต่อไป ในการประชุมครั้งนี้ ญ.รศ.ดร. จ. เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม ภก.รศ.ดร. ส. นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ลาประชุม ครั้งต่อมาในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๘ มี ภก.รศ.ดร. ส. และ ญ.รศ.ดร. จ. ภรรยา เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม พิจารณาข้อท้วงติง จากสภานายกพิเศษ เมื่อพิจารณาจากหลักฐานหนังสือรับรองบริษัท ส. จำกัด ปรากฏว่า

มี ภก.รศ.ดร. ส. เป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ อันเป็นวันที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกหนังสือรับรอง ซึ่งในระหว่างดังกล่าว กรรมการและภรรยาซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าร่วมประชุม อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชี้แจงยอมรับว่า ภญ.รศ.ดร. จ. เป็นภรรยาของ ภก.รศ.ดร. ส. ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมที่ผ่านมารวมถึงการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ทราบว่า ภก.รศ.ดร. ส. มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัทผู้ร้องเรียน และในการประชุมทุกครั้งเพื่อมีมติเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดีไม่เคยมีผู้ใดคัดค้าน เมื่อการพิจารณาเกี่ยวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผู้ฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดี แม้คู่กรณีจะมีได้ร้องคัดค้านว่า กรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง แต่เมื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมกรณีดังกล่าวเป็นกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง จึงไม่อาจทำการพิจารณาทางปกครองได้ ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้ง กรรมการผู้นั้นมิได้หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ประธานกรรมการทราบ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการมีมติว่ากรรมการผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ร้องเรียนนั้นหรือไม่ ตามมาตรา ๑๖ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวไม่ใช่เรื่องจำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๑๘^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าการพิจารณาทางปกครองในเรื่องที่ร้องเรียนผู้ฟ้องคดี

^{๓๕-๓๖} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๑๖ ในกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๓ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรือกรรมการในคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง เจ้าหน้าที่หรือกรรมการผู้นั้นจะทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นไม่ได้

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) ถ้าผู้นั้นเห็นเองว่าตนมีกรณีดังกล่าว ให้ผู้นั้นหยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๒) ถ้ามีคู่กรณีคัดค้านว่าผู้นั้นมีเหตุดังกล่าว หากผู้นั้นเห็นว่าตนไม่มีเหตุตามที่คัดค้านนั้น ผู้นั้นจะทำการพิจารณาเรื่องต่อไปก็ได้แต่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งหรือประธานกรรมการทราบ แล้วแต่กรณี

(๓) ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นหรือคณะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทางปกครองซึ่งผู้นั้นเป็นกรรมการอยู่ มีคำสั่งหรือมีมติโดยไม่ชักช้า แล้วแต่กรณีว่าผู้นั้นมีอำนาจในการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นหรือไม่

ให้นับบทบัญญัติมาตรา ๑๔ วรรคสอง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๑๘ บทบัญญัติมาตรา ๑๓ ถึงมาตรา ๑๖ ไม่ให้นำมาใช้บังคับกับกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้ล่าช้าไปจะเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะหรือสิทธิของบุคคลจะเสียหายโดยไม่มีทางแก้ไขได้ หรือไม่มีเจ้าหน้าที่อื่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้นั้นได้



เป็นการพิจารณาทางปกครองที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น เป็นผลให้คำสั่งทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของผู้ฟ้องคดีเป็นเวลา ๒ เดือน ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ศาลปกครองสูงสุดไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีตามที่ถูกร้องเรียนเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมหรือไม่ พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๖๖/๒๕๕๕)

๓. องค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรม

๓.๑ การขอรับใบอนุญาต

ข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ตามข้อบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๑ สภาวิศวกรจึงต้องพิจารณาออกใบอนุญาตแก่ผู้ฟ้องคดี ตามหลักเกณฑ์ที่ข้อบังคับคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ก.ว.) ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาและการเทียบปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการช่างเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๐ กำหนด ดังนั้น ประกาศของสภาวิศวกรเรื่อง การขอรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคีวิศวกร ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๔๕ และมติของสภาวิศวกรเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ที่ให้ปลดคำว่า คุณวุฒิเทียบออกและกำหนดจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม่ โดยให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษกับผู้ฟ้องคดี อันเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับใบอนุญาตที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไม่เป็นธรรม จึงเป็นประกาศและมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยที่ ก.ว. ได้มีมติผ่อนผันให้ผู้เข้ารับการศึกษาคุณวุฒิเทียบในปีการศึกษา ๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุญาตฯ ได้โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกร อีกทั้งสภาวิศวกรได้ให้การรับรองหลักสูตรการศึกษาปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีโยธา ปีการศึกษา ๒๕๔๑ เป็นคุณวุฒิเทียบให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว ฉะนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นกำหนด ผู้ฟ้องคดีย่อมเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตโดยไม่ต้องทดสอบความรู้ การที่สภาวิศวกรมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

สภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ให้ปลดคำว่า “คุณวุฒิเทียบ” ออก และเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร ซึ่งต่อมาได้มีการออกประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ โดยอาศัยมติที่ประชุมดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ที่มีจำนวนหน่วยกิตไม่ตรงตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกรก่อน โดยประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้สำหรับผู้ที่ยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เป็นต้นไป ประกาศดังกล่าวส่งผลให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้ารับการศึกษานในหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโยธา (อส.บ.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๔๑ และสำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕ ได้รับการปฏิเสธการออกใบอนุญาตฯ จากผู้ถูกฟ้องคดี โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีมีจำนวนหน่วยกิตไม่ตรงตามประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีหน่วยกิตตรงตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ว. เคยมีมติรับรองคุณวุฒิเทียบของผู้ฟ้องคดีให้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่เมื่อพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีผลใช้บังคับ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศ ที่ ๔/๒๕๔๕ ทำให้ผู้ฟ้องคดีมีจำนวนหน่วยกิตไม่ครบถ้วนตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกใบอนุญาตฯ ให้ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้กำหนดหลักสูตร อส.บ. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา และการเทียบปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพการช่างเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริตว่า หากตนสำเร็จ



การศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว ก.ว. จะรับรองหลักสูตรให้กับผู้ฟ้องคดี และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติรับรองหลักสูตรดังกล่าว ประกอบกับข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิปัตรเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดให้ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๔ มีสิทธิในการขอรับใบอนุญาตตามข้อบังคับที่ออกโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาออกใบอนุญาตให้กับผู้ฟ้องคดีซึ่งเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๑ ตามหลักเกณฑ์ของข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทภาคีวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้นมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ ที่ให้ปลดคำว่า “คุณวุฒิเทียบ” ออกและกำหนดจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ ใหม่ จึงเป็นมติที่ไม่สอดคล้องกับข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งยังเป็นการจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับใบอนุญาตฯ ที่มีอยู่ก่อนแล้วอย่างไม่เป็นธรรมโดยที่ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจออกประกาศมาใช้บังคับย้อนหลังในทางที่เป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีได้แต่อย่างใด และแม้แนวทางใหม่ในการส่งเสริมและดูแลการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีเหตุผลเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังในทางที่เป็นโทษกับผู้ฟ้องคดีซึ่งมีสิทธิอันชอบธรรมอยู่แล้วให้ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นได้ เพราะหากปล่อยให้ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองกระทำการใด ๆ ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของเอกชนได้โดยไม่มีข้อจำกัด ย่อมอาจทำให้เกิดการใช้อำนาจตามอำเภอใจ ดังนั้น ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ ที่ให้มีผลย้อนหลังเป็นโทษกับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นประกาศและมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อ ก.ว. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๑ ผ่อนผันให้ผู้จบการศึกษาหลักสูตรอื่นที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๑ สามารถขอรับใบอนุญาตได้โดยถือว่าได้รับการศึกษาจากหลักสูตรที่ ก.ว. เคยเทียบวิชาที่เรียนตามหลักสูตรไว้แล้วก่อนประกาศใช้ข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๒ กำหนดให้ปริญญาที่ ก.ว. อนุมัติเป็นคุณวุฒิเทียบทั้งหมดต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกร ตั้งแต่ผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๓ เป็นต้นไป ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้การรับรองหลักสูตร อส.บ. ปีการศึกษา ๒๕๔๑

เป็นคุณสมบัติเทียบให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการศึกษาและสถานศึกษาฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐ และข้อบังคับ ก.ว. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตโดยไม่ต้องทดสอบความรู้ประเภทภาคีวิศวกรตามที่ ก.ว. ผ่อนผันให้การที่ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้กับผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๔ วาระที่ ๕.๕ และประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๔/๒๕๔๕ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ออกใบอนุญาตฯ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีตามที่กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ โดยไม่ต้องทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๓/๒๕๕๕ ที่ อ.๑๐๔/๒๕๕๖ ที่ อ.๔๖๗/๒๕๕๖ และที่ อ.๘๙๒-๘๙๔/๒๕๕๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๓.๒ การกล่าวหาหรือกล่าวโทษ

๓.๒.๑ คำสั่งพักใช้ใบอนุญาต

การที่บุคคลใดจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการจำกัดการประกอบวิชาชีพโดยกฎหมาย เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิด กรณีจึงไม่อาจอ้างสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ในระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔ ถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้มีการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาถนนพระราม ๒ โดยมีบริษัท ค. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ในการก่อสร้างดังกล่าวได้เกิดกรณีพิพาท โดยนาย ส. เจ้าของอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา ซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีการก่อสร้าง ได้ฟ้องบริษัท ค. จำกัด (มหาชน) ให้รับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา อันเนื่องมาจากการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าดังกล่าว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้รับจ้างจากนาย ส. เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพความเสียหายของอาคาร และจัดทำรายงานโดยอ้างอิงหลักวิชาการทางวิศวกรรม เพื่อที่นาย ส. จะได้นำไปประกอบการเจรจากับฝ่ายก่อสร้างให้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น



ผู้ฟ้องคดีจึงได้จัดทำรายงานการศึกษารายละเอียดความเสียหายของอาคารพาณิชย์ดังกล่าว และมอบให้แก่ นาย ส. โดยในรายงานฉบับดังกล่าว มีเนื้อหาโดยสรุปว่า ความเสียหายของอาคาร เป็นผลมาจากการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ รวมถึงสาเหตุและวิธีป้องกันความเสียหายกับ อาคารข้างเคียง ต่อมา บริษัท ค. จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ขอให้ตรวจสอบสถานภาพวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ฟ้องคดี ซึ่งคณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า ในรายงาน การศึกษารายละเอียดความเสียหายอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำนั้น เป็นการนำข้อมูลมาจากผู้ว่าจ้างบางส่วนที่มีลักษณะเป็นคำบอกเล่ามาประกอบกับทฤษฎี ทางวิชาการในการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยมีได้ทำการวิเคราะห์ สืบหาหรือตรวจสอบด้วยตนเอง อันเป็นการขัดต่อการประกอบวิชาชีพของวิศวกร อีกทั้ง ทำรายงานการศึกษา ผู้ฟ้องคดีได้สรุปถึง สาเหตุและวิธีการป้องกันความเสียหายกับอาคารข้างเคียง ซึ่งมีลักษณะเป็นงานให้คำปรึกษา ในสาขาวิศวกรรมโยธาตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ อันเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เกินความสามารถที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกรจะกระทำ ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำวินิจฉัยชี้ขาดลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ฟ้องคดีโดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัยยืนตาม คำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และได้ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมของผู้ฟ้องคดีโดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่บุคคลใดจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้องเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาต ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่องานที่พิพาทมีลักษณะเป็นงานให้คำปรึกษา ซึ่งหมายถึงการให้ ข้อแนะนำ และหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวกับงานในลักษณะวิศวกรรมโยธาโดยเฉพาะในงาน พิจารณาตรวจสอบและงานวางโครงการก่อสร้างซึ่งตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๐๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว กำหนดว่าผู้ได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกรเท่านั้นที่สามารถ กระทำได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร โดยมีได้รับใบอนุญาตในระดับวุฒิวิศวกร และการที่นาย ส. ว่าจ้างผู้ฟ้องคดี

ให้ทำงานพิพาท เนื่องจากเข้าใจว่าผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้สามารถทำงานในการที่จ้างได้ เมื่อการประกอบวิชาชีพของผู้ฟ้องคดีถูกจำกัดโดยกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนมิให้ถูกล่วงละเมิด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการประกอบอาชีพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีระบุถึงวิธีการก่อสร้างฐานรากและวิธีการก่อสร้างอาคารจอตลอดที่ดินของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลฯ ซึ่งถือเป็นการกระทำที่เกินความสามารถที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร จะกระทำได้ การกระทำในส่วนดังกล่าวจึงขัดต่อข้อ ๓ (๗)^{๓๗} ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ นำมาวินิจฉัย โดยเฉพาะข้อเท็จจริงตามรายงานการศึกษารายละเอียดความเสียหายของอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดทำนั้น เป็นการนำข้อมูลมาจากนาย ส. ผู้ว่าจ้างบางส่วน ที่มีลักษณะเป็นคำบอกเล่ามาประกอบกับบทบัญญัติทางวิชาการในการจัดทำรายงานดังกล่าว โดยมีได้ทำการวิเคราะห์ สืบหา หรือตรวจสอบด้วยตนเอง อันเป็นการขัดต่อการประกอบวิชาชีพของวิศวกร ตัวอย่างเช่น “...การถอนซีทไฟล็กกันดินทั้งหมดออกจากพื้นดินโดยใช้แรงสั่นสะเทือนความแรงสูง ทำให้เกิดการทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากถึงกว่า ๖๐ เซนติเมตร ภายในระยะเวลาเพียงแค่ ๑ ถึง ๒ วันเท่านั้น...” ซึ่งเป็นการให้ความเห็นที่ขัดต่อความเป็นจริงทางหลักปฏิบัติและวิชาการด้านวิศวกรรม เนื่องจากหากเป็นดังเช่นความเห็นของผู้ฟ้องคดีแล้ว ความเสียหายก็ย่อมเกิดขึ้นกับอาคารพาณิชย์จำนวน ๕๙ คูหา ดังกล่าวมากกว่าที่ปรากฏตามข้อเท็จจริง และอาคารต้องทรุดตัวเรื่อยมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ลักษณะการถอนซีทไฟล็กไม่ได้ส่งผลให้อาคารทรุดตัวเท่ากันหมดทั้งโครงการ แต่อาจส่งผลต่อตัวอาคารที่อยู่ใกล้กับบริเวณที่ถอนซีทไฟล็กให้เกิดการทรุดตัวได้ โดยต้องดูลักษณะการเคลื่อนตัวหรือการสั่นสะเทือนว่ามากน้อยเพียงใด หากอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแล้ว ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียงแต่อย่างใด ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ได้แย้งว่า คำวินิจฉัยชี้ขาดคดีดังกล่าวไม่ถูกต้องในทางวิชาการอย่างไร เพียงแต่อ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

^{๓๗} ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ให้กำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.

(๗) ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระทำได้

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ๑๓. ๑๔. ๑๕. ๑๖. ๑๗. ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒. ๒๓. ๒๔. ๒๕. ๒๖. ๒๗. ๒๘. ๒๙. ๓๐. ๓๑. ๓๒. ๓๓. ๓๔. ๓๕. ๓๖. ๓๗. ๓๘. ๓๙. ๔๐. ๔๑. ๔๒. ๔๓. ๔๔. ๔๕. ๔๖. ๔๗. ๔๘. ๔๙. ๕๐. ๕๑. ๕๒. ๕๓. ๕๔. ๕๕. ๕๖. ๕๗. ๕๘. ๕๙. ๖๐. ๖๑. ๖๒. ๖๓. ๖๔. ๖๕. ๖๖. ๖๗. ๖๘. ๖๙. ๗๐. ๗๑. ๗๒. ๗๓. ๗๔. ๗๕. ๗๖. ๗๗. ๗๘. ๗๙. ๘๐. ๘๑. ๘๒. ๘๓. ๘๔. ๘๕. ๘๖. ๘๗. ๘๘. ๘๙. ๙๐. ๙๑. ๙๒. ๙๓. ๙๔. ๙๕. ๙๖. ๙๗. ๙๘. ๙๙. ๑๐๐.



ยังไม่ได้ไต่สวนพยานฝ่ายผู้ฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม พยานบุคคลดังกล่าวไม่สามารถสืบหักล้างพยานเอกสารที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือว่าเป็นสาระสำคัญในการนำมาวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการขัดต่อจรรยาบรรณวิชาชีพได้ ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐/๒๕๕๘)

๓.๒.๒ คำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต

การคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาเป็นวิธีการทางเทคนิคเฉพาะในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ประกอบวิชาชีพจึงต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และย่อมคาดการณ์ได้ว่าหากดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาโดยไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เป็นเหตุให้ป้ายโฆษณาดังกล่าวล้มทับบ้านเสียหายทั้งหลังและมีผู้เสียชีวิต จึงเป็นการปฏิบัติงานที่ได้รับทำโดยไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๒) ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุลมพายุพัดป้ายโฆษณาโครงเหล็ก ขนาดสูง ๒๗ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ล้มทับบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๙ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓ คน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุแล้ว ได้รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสภาวิศวกร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า ป้ายโฆษณาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อยเป็นผู้ออกใบอนุญาต โดยมีผู้ฟ้องคดีเป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการจรรยาบรรณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนจรรยาบรรณ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีความเห็นว่ารายการคำนวณที่ผู้ฟ้องคดีออกแบบและคำนวณฐานรากไม่สามารถรับน้ำหนักภายใต้การกระทำของแรงลมที่กำหนดในกฎหมายควบคุมอาคาร เป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มี

ความชัดเจนและไม่ทำการตรวจสอบให้รอบคอบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควร ถึงแม้จะนำแบบไปก่อสร้างป้ายโฆษณาไว้ที่ความสูง ๒๘ เมตร ก็ไม่สามารถจะรับแรงลมได้ และการลงนามของผู้ฟ้องคดีในหนังสือรับรองประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างไม่ระบุสถานที่ก่อสร้าง ถือเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ อีกทั้ง ความบกพร่องในการประกอบวิชาชีพครั้งนี้เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต ๓ คน การกระทำดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักปฏิบัติและวิชาการ เห็นควรเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบกับรายงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี เมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่ยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ยืนตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว คดีจึงมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยเพียงว่า คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มอบหมายให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ และได้พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนการไต่สวน และคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วรับฟังได้ว่า ฐานรากของป้ายโฆษณาไม่สามารถรับน้ำหนักได้เนื่องจากน้ำหนักที่ถ่ายลงฐานรากมีขนาดเท่ากับ ๓๒.๕ ตัน แต่ผู้ฟ้องคดีออกแบบให้รับแรงกดได้เพียง ๗ ตัน ในขณะที่เดียวกันแรงดึงที่ฐานรากเท่ากับ ๓๑.๗ ตัน ซึ่งในทางทฤษฎีการออกแบบฐานรากรับแรงดึงจะต้องออกแบบน้ำหนักเท่ากับสองเท่าของแรงกดโดยจะต้องออกแบบฐานรากให้รับน้ำหนักได้ ๖๓.๔ ตัน จึงจะสามารถรับแรงดึง ๓๑.๗ ตัน การที่ผู้ฟ้องคดีออกแบบฐานรากให้รับแรงกดไว้เพียง ๗ ตัน จึงไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แม้จะนำแบบก่อสร้างนี้ไปดำเนินการก่อสร้าง ณ สถานที่ใด ก็ไม่สามารถต้านทานแรงลมตามกฎหมายควบคุมอาคารได้ และเมื่อพิจารณารูปถ่ายบริเวณที่เกิดเหตุแล้ว เห็นว่า ป้ายโฆษณาล้มลงโดยฐานรากถูกถอนขึ้นทั้งฐาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงมีมติ



ยื่นตามคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดี เมื่อพิจารณาถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว เห็นว่า การพิจารณาอุทธรณ์ได้นำหลักการในทางวิชาการมาประกอบการพิจารณา เมื่อการคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาของผู้ฟ้องคดีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการและไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร ซึ่งการคำนวณโครงสร้างและออกแบบป้ายโฆษณาเป็นวิธีการทางเทคนิคเฉพาะในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และผู้ฟ้องคดีย่อมคาดการณ์ได้ว่า หากดำเนินการโดยไม่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและความเสียหายต่อบุคคลอื่นได้ การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติงานที่ได้รับทำโดยไม่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๓ (๒)^{๓๘} ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓ และโดยที่แบบแปลนของป้ายและรายการที่ใช้ประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง ปรากฏลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้คำนวณโครงสร้างและออกแบบ รวมทั้งผู้ฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อเป็นผู้คำนวณโครงสร้างและออกแบบในหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ผู้ฟ้องคดีจึงต้องผูกพันตามเอกสารที่ตนลงลายมือชื่อ ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างป้ายโฆษณาดังกล่าวจึงไม่อาจรับฟังได้ ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๔/๒๕๕๗)

๔. องค์กรวิชาชีพด้านการบัญชี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๓๘} ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณ อันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อ ๓ ให้กำหนดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๒) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับทำอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ

ฯลฯ

ฯลฯ

๕. องค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

จรรยาบรรณซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องยึดถือปฏิบัติ ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ แบ่งเป็น ๔ หมวด คือ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง และจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ดังนั้น การที่สถาปนิก ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมลงชื่อในหนังสือรับรองและ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ซึ่งถือได้ว่าสถาปนิกผู้นั้นได้ยอมรับเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร ที่ขออนุญาต แม้ไม่มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ยื่นคำขออนุญาตได้ว่าจ้างให้สถาปนิกผู้นั้น ควบคุมการก่อสร้างอาคาร สถาปนิกผู้นั้นจึงไม่มีหน้าที่ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณ ต่อผู้ว่าจ้างก็ตาม แต่ก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อสาธารณะและจรรยาบรรณ ต่อวิชาชีพของตนต่อผู้ยื่นคำขออนุญาตด้วย สภาสถาปนิกจึงต้องพิจารณาพฤติกรรม ของผู้ถูกกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดจรรยาบรรณกรณีหลังด้วยหรือไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างบ้านบนที่ดินที่ซื้อมาจากโครงการ โดยมีนาย ข. สถาปนิกประจำ โครงการเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ปรากฏว่าการก่อสร้างเกิดปัญหาหลายประการ ซึ่งผู้ฟ้องคดี เห็นว่า เป็นเพราะนาย ข. ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องในการควบคุมงานก่อสร้าง จึงทำให้บ้านของ ผู้ฟ้องคดีมีปัญหาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงร้องเรียนไปยังสภาสถาปนิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา คณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาสถาปนิก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยว่านาย ข. มิได้ กระทำการอันเป็นการประพฤติดจรรยาบรรณวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง เพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๖) (ข) แห่งพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ กำหนดจรรยาบรรณซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมต้องยึดถือปฏิบัติไว้เป็น ๔ หมวดด้วยกัน คือ จรรยาบรรณต่อสาธารณะ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง และ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง อาคารที่พักอาศัยต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยระบุว่านาย ข. เป็นผู้ควบคุมงาน และนาย ข. ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ลงชื่อ



ในหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม กับหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน รับเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารหลังดังกล่าว เป็นหลักฐานประกอบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดี แม้ภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารแล้ว ได้ว่าจ้างบุคคลอื่นมาทำการก่อสร้างโดยมิได้มีหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าได้ว่าจ้างนาย ฐ. ให้ควบคุมงานก่อสร้างบ้านพักของผู้ฟ้องคดีด้วยก็ตาม แต่ก็ถือได้ว่านาย ฐ. ยอมรับเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารบ้านพักที่พิพาทแล้ว ดังนั้น ในความสัมพันธ์ระหว่างนาย ฐ. กับผู้ฟ้องคดี แม้นาย ฐ. ไม่มีหน้าที่ที่ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมที่พึงมีต่อผู้ว่าจ้างอย่างเคร่งครัดก็ตาม แต่ก็ต้องยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณต่อสาธารณะและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพของตนต่อผู้ฟ้องคดีด้วย ทั้งนี้ ตามข้อ ๖^{๓๙} ของข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความซำรุดบกพร่องของอาคารดังกล่าวเป็นความบกพร่องของนาย ฐ. จึงร้องเรียนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ลงโทษนาย ฐ. ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้ว่าจ้างนาย ฐ. ให้ควบคุมการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีซึ่งเกิดซำรุดบกพร่องหลายรายการ อันเป็นความผิดของผู้รับจ้างของผู้ฟ้องคดีที่ใช้วัสดุและช่างไม่ดี นาย ฐ. จึงมิได้กระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แต่ในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างมิได้เสนอมาตรการหรือแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างที่เหมาะสม และได้แจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบของตนให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจอย่างเพียงพอจนผู้ฟ้องคดีเข้าใจว่าความบกพร่องในการก่อสร้างบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถาปนิกเพียงฝ่ายเดียว จึงมีคำวินิจฉัยว่า นาย ฐ. มิได้กระทำความผิดจรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้าง แต่ไม่ได้พิจารณาด้วยว่าเป็นกรณีที่ผิดต่อจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพซึ่งแม้มิได้รับจ้างผู้ใดก็ตาม แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมก็ยังคงมีความรับผิดชอบงานที่ตนได้รับทำและต่อสาธารณะด้วย กรณีจึงเป็นการวินิจฉัยโดยไม่ชอบตามกฎหมายและข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ พิจารณาเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ วินิจฉัยกรณีดังกล่าวแล้วมีคำสั่งใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๐๐/๒๕๕๖)

๖. องค์กรวิชาชีพด้านประณีตศิลปกรรม

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

^{๓๙} ข้อบังคับสภาสถาปนิก ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๕

ข้อ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานที่ได้รับด้วยความตั้งใจและเต็มความสามารถตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการให้สนองต่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้างและสาธารณะอย่างถูกต้อง

๗. องค์การวิชาชีพด้านอื่น ๆ

๗.๑ สัตวแพทยสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๒ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๓ คณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๗.๔ ครูสภา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



บทที่ ๒๖

คติปกครองเกี่ยวกับการศึกษา

๑. การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษ

มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่เรียกว่าระดับอุดมศึกษาดำเนินกิจการได้โดยอิสระและมีเสรีภาพทางวิชาการ อันถือเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นการห้ามจำกัดสิทธิและเสรีภาพทางการศึกษาของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น การที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการเหมาะสมกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง และผลการประเมินดังกล่าวสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษาให้มีการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศทั้งระบบให้สูงขึ้น จึงเห็นควรให้นำเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาแทนระบบ Entrance จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้มีการสอบคัดเลือกโดยใช้ระบบ Admission แทนการสอบคัดเลือกระบบ Entrance ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission กลางของสถาบันอุดมศึกษา ยังคงมีลักษณะของการสอบแข่งขัน (สอบ O-NET, A-NET) รวมอยู่ด้วย และใช้บังคับกับนักเรียนนักศึกษาทุกคนอย่างเสมอภาคกัน รวมทั้งมิได้เป็นหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาคัดเลือก จึงเป็นการกำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการสอบคัดเลือกที่เหมาะสมและเป็นธรรม นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับกับทุกคนที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือกในปีปัจจุบันเท่านั้น อีกทั้ง คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง ๖ ภาคเรียน หรือ ๓ ปี ย้อนหลังนั้น เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน

แต่ละคนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผ่านมาของนักเรียนแต่ละคนอย่างเสมอภาคกัน และเท่าเทียมกัน จึงไม่ถือว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลย้อนหลัง และเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET คือ การวัดความรู้และสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน ในปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำมาเปรียบเทียบและถ่วงค่า GPA และค่า GPAX จึงไม่สามารถให้นักเรียนคนหนึ่ง ๆ สอบได้หลายครั้ง ซึ่งจะแตกต่างจากการสอบ A-NET ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความรู้ของผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกว่า มีความรู้ความสามารถเพียงพอหรือไม่ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะและสถาบันการศึกษา ตามความประสงค์ของตนที่จะสอบกันได้ในทุกรอบที่มีการเปิดให้สอบ ด้วยเหตุนี้ การให้นำผลคะแนนสอบ O-NET ครั้งแรกครั้งเดียวมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง จึงมีเหตุมีผล ขอบด้วยรัฐธรรมนูญ และขอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามได้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ แต่ผลปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือก ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม เห็นว่าหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางหรือระบบ แอดมิชชันกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙ ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม เนื่องจาก กำหนดเกณฑ์คัดเลือกให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวม ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๐ รวมกับคะแนน จากผลการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O-NET) และผลการทดสอบขั้นสูง (A-NET) คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อันเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามไม่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยตามที่ต้องการ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีคะแนนเฉลี่ยสะสมน้อย ทั้งนี้ ผู้ฟ้องทั้งสามคดีอ้างว่า ไม่ทราบ มาก่อนว่าจะมีการใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่ได้เตรียมตัวในเรื่องนี้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสามจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งประกาศให้การสอบครั้งนี้เป็นโมฆะ โดยให้ใช้เกณฑ์ การคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบเดิม ส่วนผู้ที่สามารถเข้าเรียนได้แล้วก็ได้ให้เข้าเรียนตามเดิม หรือหากเป็นไปได้ให้รับสมัครนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนให้เข้าเรียนในคณะที่ตนเองต้องการ หากช่วงคะแนน O-NET และ A-NET ถึงในขณะนั้น โดยไม่ต้องเสียค่าสมัครใหม่และสามารถ สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ และขอให้ยกเลิกเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission ในปีการศึกษาหน้า



คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อได้พิจารณากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติในมาตรา ๒๖^๑ แล้ว เห็นว่า กฎหมายได้วางหลักการเกี่ยวกับการที่สถานศึกษาควรจัดการประเมินผู้เรียน โดยเน้น ความสำคัญต่อการเรียนในชั้นเรียนและให้มีการประเมินผลการเรียนในการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละระดับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีมาตรฐาน ที่ใกล้เคียงกัน แต่โดยที่การศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น มิใช่การศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ในกรณีนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มาตรา ๓๖^๒ ได้กำหนดให้สถานศึกษาของรัฐ ที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาหรือที่เรียกว่าระดับอุดมศึกษา ดำเนินกิจการได้โดยอิสระ และมีเสรีภาพทางวิชาการ อันถือเป็นบทบัญญัติที่ยกเว้นการห้ามจำกัดสิทธิและเสรีภาพ ทางการศึกษาของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนั้น เมื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีใช้การศึกษา ขั้นพื้นฐาน และโดยสภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้นการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เป็นเรื่องของความสมัครใจของบุคคลแต่ละคนในการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้เป็นไปตาม ความประสงค์ ความรู้ ความสามารถ และความถนัดของผู้เรียนเป็นสำคัญ การที่ที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) เห็นควรให้มีการทดสอบทางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (O-NET) และนำผลการประเมินผู้เรียนมาใช้ในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางวิชาการเหมาะสมกับการเรียน ในระดับอุดมศึกษา อันจะเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง และผลการประเมินดังกล่าวสามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงสถานศึกษาให้มีการพัฒนามาตรฐานทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ใกล้เคียงกันมากยิ่งขึ้น อันเป็นการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของประเทศทั้งระบบ ให้สูงขึ้น จึงเห็นควรให้นำเงื่อนไขดังกล่าวไปใช้ในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาและเรียกการสอบระบบใหม่ว่า Admission แทนระบบ Entrance นั้น

^{๑-๒} พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

มาตรา ๒๖ ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของ แต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา

ให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ และให้นำผลการประเมินผู้เรียน ตามวรรคหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

มาตรา ๓๖ ให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือ เป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ ยกเว้นสถานศึกษาเฉพาะทางตามมาตรา ๒๑

ให้สถานศึกษาดังกล่าวดำเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สถานศึกษานั้น ๆ

จึงเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามที่กล่าวมาข้างต้น ดังนั้น การที่กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ใช้อำนาจตามความในมาตรา ๕^๓ มาตรา ๘^๔ มาตรา ๑๒^๕ และมาตรา ๔๑^๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกโดยใช้ระบบ Admission แทนการสอบคัดเลือกระบบ Entrance ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ จึงชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเรื่องการเปลี่ยนระบบการสอบในปีการศึกษาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายหรือประชาชนได้รับทราบข้อมูลกันโดยทั่วไป ดังนั้น แม้จะมีได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาก็ไม่มีผลทำให้ประกาศดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใด ตามความในมาตรา ๘^๗ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

^{๓-๖} พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖

มาตรา ๕ กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ อำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งหรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

มาตรา ๑๒ กระทรวงศึกษาธิการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาราชการและกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงศึกษาธิการ ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา หรือที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้

ในกรณีที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย

มาตรา ๔๑ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามมาตรา ๔๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เสนอแนะการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาในกำกับ และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาต่อคณะรัฐมนตรี

(๒) ประสานงานจัดการศึกษาระหว่างสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัด สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกำกับ สถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญา และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญา

(๓) เสนอการจัดตั้ง ยุบ รวม ปรับปรุงและเลิกสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในกำกับ

(๔) วางระเบียบการปฏิบัติราชการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ร่วมกันของสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดอันมีใช้กิจการของสถาบันแห่งหนึ่งแห่งใดโดยเฉพาะ

^๗ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗ (๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร



คดีมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาต่อไปว่า ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ และวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่กำหนดรายละเอียดองค์ประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ โดยกำหนดค่าคะแนนเกรดเฉลี่ยสะสม GPAX (๖ ภาคเรียนย้อนหลัง) ๑๐% ค่าคะแนนเกรดเฉลี่ย GPA (๓-๕ กลุ่มสาระวิชา) ๒๐% คะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน O-NET ๓๕-๗๐% และคะแนนการทดสอบขั้นสูง A-NET ๐-๓๕% นั้น ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในประเด็นนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อ้างว่า มติดังกล่าวถูกกำหนดโดยใช้หลักวิชาในการวัดประเมินผล การศึกษามาเป็นกรอบในการพิจารณา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การคัดเลือกสัมฤทธิ์ผล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ยังคงให้มีลักษณะของการแข่งขันกัน โดยการสอบนอกเหนือจากการพิจารณาคะแนนการศึกษาเฉลี่ยในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมอยู่ด้วย ดังนั้น เมื่อหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกระบบ Admission กลาง ของสถาบัน อุดมศึกษาต่าง ๆ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงมีลักษณะ ของการสอบแข่งขัน (สอบ O-NET, A-NET) รวมอยู่ด้วย และใช้บังคับกับนักเรียนนักศึกษาทุกคน อย่างเสมอภาคกัน รวมทั้งมิได้เป็นหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจพิจารณาคัดเลือก จึงเห็นว่า การกำหนดรายละเอียดขององค์ประกอบในการสอบคัดเลือกระบบ Admission ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแล้ว นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ตามระบบ Admission นี้ มีผลใช้บังคับกับทุกคนที่ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ในปีปัจจุบันเท่านั้น อีกทั้ง คะแนนเฉลี่ยย้อนหลัง ๖ ภาคเรียน หรือ ๓ ปี ย้อนหลังนั้น เป็นผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนแต่ละคนเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผ่านมาของนักเรียนแต่ละคน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ซึ่งหลักการนำคะแนนเฉลี่ยหรือเกรดเฉลี่ยมาประกอบ การพิจารณาการคัดเลือกบุคคลนั้นเป็นหลักการทั่วไปที่ทราบกันโดยทั่วกัน จึงไม่ถือว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลย้อนหลังและเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า หลักเกณฑ์การสอบ O-NET ที่กำหนดให้สอบ ได้เพียงครั้งเดียวเป็นการละเมิดสิทธิเด็กนั้น เห็นว่า วัตถุประสงค์ของการสอบ O-NET คือ การวัดความรู้และสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนในปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษา เพื่อนำมา เปรียบเทียบและถ่วงค่า GPA และค่า GPAX จึงไม่สามารถนำผลคะแนนตามแบบทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีอื่นมาใช้เปรียบเทียบกับผลการเรียนเฉลี่ย ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA) และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ในปีที่จบการศึกษาได้ เพราะเป็นคะแนนความรู้ และคะแนนเวลาอัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้การสอบ O-NET ไม่สามารถให้นักเรียนคนหนึ่ง ๆ